



PUTUSAN
Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pdp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang Panjang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : ANTONI WINARTA bin ASRIL (Alm) panggilan ANTO;
2. Tempat lahir : Malalo;
3. Umur/ tanggal lahir : 42 tahun / 1 Januari 1979;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jorong Bayiang Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2021 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: SP.Kap/30/IX/2021/Reskrim dan ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 November 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2021 sampai dengan tanggal 30 November 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2021 sampai dengan tanggal 29 Januari 2022;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Arif Rahmat, S.H., M.H. dan Alkasiah, S.H., Advokat pada kantor hukum "R.B.G. Cyndicate & Associates Law Office" yang beralamat di Jalan Tj Jua Pundung Kenagarian Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 8 November 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang Panjang dengan Nomor Register 13/PSK.PID/XI/21 tanggal 8 November 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang Nomor 74/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 1 November 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 74/Pen.Pid/2021/PN Pdp tanggal 1 November 2021 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 7 Desember 2021 yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Terdakwa Antoni Winarta bin Asril (alm) panggilan Anto terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan Tunggal;

2. Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa selama 1 (satu) tahun, dikurangkan dari masa penangkapan dan masa penahanan sementara, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, type D1B02N26L2 A/T, Tahun 2019, warna putih, dengan Nomor Rangka: MH1JFZ131KK075310 dan Nomor Mesin: JFZ1E3079324, tanpa plat nomor polisi;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ricky Fernando bin Rafi'l (alm) panggilan Ricky, dkk;

4. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengakui kesalahan, menyesali perbuatan, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali serta Terdakwa juga merupakan tulang punggung keluarga dengan mempunyai istri dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang dibacakan di persidangan pada pokoknya menyatakan:

1. Bahwa keterangan Saksi Donal Efendi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1531 K/Pid.Sus/2010 yang pada pokoknya menyatakan pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan, tidak terkecuali

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pdp



dalam perkara ini. Oleh karenanya, keterangan Saksi Donal Efendi tidak memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti. Apabila ada, maka keterangan Saksi Donal Efendi tidak ada satupun yang dapat menjelaskan bagaimana peran dan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan;

2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tidak semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbukti dan/ atau tidak terpenuhi dikarenakan Terdakwa secara jelas dan terang tidak bermaksud menerima sepeda motor untuk dititip di rumah Terdakwa oleh Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah untuk mengambil keuntungan atau untuk menjualkan sepeda motor tersebut, sehingga pada unsur perbuatan yakni membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya apabila sepeda motor yang dititipkan tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dikarenakan Saksi Ricky Fernando sebelumnya sudah mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman, sehingga Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur sikap batin terhadap objek yaitu yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;
3. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa dalam pembelaannya juga menguraikan kondisi objektif Terdakwa, yaitu:
 - Bahwa Terdakwa mempunyai tanggungan 1 (satu) orang istri (pekerjaan IRT) dan 2 (dua) orang anak yang masih kecil-kecil yang masih membutuhkan banyak biaya, meski telah berpisah dengan istrinya tersebut, Terdakwa sampai sebelum ditahan oleh kepolisian masih bertanggungjawab memberi nafkah terhadap keluarga terutama anak-anak Terdakwa yang masih kecil;
 - Bahwa Terdakwa tergolong ekonomi lemah, pekerjaan Terdakwa hanya pencari ikan atau nelayan dan terkadang menjadi kuli harian ke ladang orang;
 - Bahwa pendidikan Terdakwa hanya sampai Sekolah Dasar (SD);
 - Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Bahwa Terdakwa kooperatif ketika menjalani proses hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerima titipan tidak ada niat untuk menjual, atau mencari keuntungan, hanya sebatas menerima titipan karena Ricky Fernando meminta tolong sebagai teman Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa adalah korban kebohongan dari orang yang menitipkan motor kepada Terdakwa;

Berdasarkan uraian sebagaimana di atas, Penasihat Hukum Terdakwa memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* agar menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil putusan, dan memohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia agar memutus sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa Antoni Winarta bin Asril (alm) panggilan Anto tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal;
2. Membebaskan Antoni Winarta bin Asril dari dakwaan tunggal atau setidaknya tidaknya memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Padang Panjang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara *a quo* untuk melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa Antoni Winarta bin Asril (alm) panggilan Anto, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa dalam hal pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan bahwa sepeda motor yang dititipkan merupakan inisiatif dari Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah, Penuntut Umum berpendapat bahwa Penasihat Hukum Terdakwa mengabaikan fakta hukum percakapan antara Terdakwa dan Saksi Ricky Fernando serta Saksi Ragif Fillah yang mengatakan bahwa Saksi Ricky Fernando akan menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa menanyakan pemilik sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Ricky Fernando menyatakan bahwa sepeda motor tersebut aman dan apabila ada yang ingin membeli tolong untuk dijual, kemudian Terdakwa menjawab apabila ada yang ingin membeli berapa akan dijual, Saksi Ricky Fernando menjawab seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan adanya percakapan tersebut, Penuntut Umum berpendapat bahwa percakapan

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut menunjukkan adanya kesepakatan antara Saksi Ricky Fernando dan Terdakwa;

2. Bahwa tanggapan Penuntut Umum atas keterangan Saksi Donal Efendi, Penuntut Umum beranggapan bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak cermat dan tidak lengkap dalam menyadur dari maksud Putusan Mahkamah Agung RI nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 dikarenakan dalam putusan tersebut terkait dengan perkara tindak pidana Narkotika yang berbeda dengan perkara yang dihadapi oleh Terdakwa;
3. Bahwa dalam nota pembelaannya Penasihat Hukum Terdakwa menyimpulkan bahwa Terdakwa tidak bermaksud menerima motor untuk dititip di rumah Terdakwa oleh Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah untuk mengambil keuntungan atau untuk membantu menjualkan sepeda motor tersebut, lebih dari itu Terdakwa juga mempertanyakan apakah motor yang mau dititipkan tersebut aman atau tidak, terhadap pembelaan Penasihat Hukum tersebut, Penuntut Umum menanggapi yang pada pokoknya bahwa Penasihat Hukum Terdakwa tidak membaca dan mendengar fakta persidangan secara utuh, sedangkan apabila yang menjadi alasan adalah Terdakwa mempertanyakan aman atau tidak, kiranya tidak dibaca denotatif karena apabila dalam menerapkan hukum sekaku itu maka modus dengan menggunakan permainan bahasa akan selalu digunakan oleh pelaku kejahatan untuk mengelabui hukum itu sendiri;
4. Bahwa seharusnya Terdakwa sudah patut menduga bahwa sepeda motor yang dititipkan tersebut merupakan hasil kejahatan karena sepeda motor tersebut tidak dilengkapi dokumen yang sah, tanpa kunci kontak, tanpa plat nomor dan disimpan di dalam kamar Terdakwa pada waktu yang janggal menjelang sholat subuh dengan tujuan untuk dijual apabila ada pembelinya, namun Terdakwa sudah terlebih dahulu ditangkap oleh Pihak Kepolisian;
5. Bahwa Penuntut Umum juga menyampaikan bahwa selain hal-gal yang tidak ditanggapi, Penuntut Umum tetap pada surat tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa dan/ atau Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perkara: PDM-32/PPJNG/Eoh.2/10/2021 tertanggal 1 November 2021, yang isinya adalah sebagai berikut:

Dakwaan:

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan September tahun 2021 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jorong Bayiang Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih daerah hukum Pengadilan Negeri Padang Panjang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan yaitu terhadap berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih BA 5378 NR milik Saksi Ira Maya Sari panggilan Kenny, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Ricky Fernando panggilan Ricky menghubungi Terdakwa melalui handphone dan menanyakan keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan bahwa Terdakwa sedang berada di sebuah Kedai di Jorong Bayiang Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar. Tidak lama kemudian datang Saksi Ricky Fernando panggilan Ricky dan Saksi Ragif Fillah panggilan Ragib menemui Terdakwa di kedai tersebut. Setelah itu Saksi Ricky Fernando mengatakan kepada terdakwa "kak titip motor ciek (kakak titip motor)", lalu Terdakwa menjawab "motor sia ko ki, lai aman motor ko (sepeda motor siapa ini Ricky, apakah sepeda motor ini aman)", lalu Saksi Ricky Fernando menjawab "lai, kalau ado urang yang namuah mambali tolong lewatkan (aman, jika ada orang yang mau membeli tolong di jual)", lalu Terdakwa menjawab "kalau ado urang yang namuah bara di jua (kalau ada orang yang ingin membeli berapa di jual)", lalu Saksi Ricky Fernando menjawab "Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah)". Selanjutnya sepeda motor tersebut didorong oleh Saksi Ricky Fernando ke dalam rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuka pintu kamar rumah Terdakwa, kemudian sepeda motor didorong Saksi Ricky Fernando ke dalam kamar tersebut, setelah sepeda motor berada di dalam kamar tersebut lalu pintu kamar Terdakwa kunci. Kemudian Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah pergi meninggalkan Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 08.15 WIB ketika Terdakwa sedang berada di rumah Terdakwa di Jorong Bayiang Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar,

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pdp



datang pihak kepolisian bersama dengan Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah ke rumah Terdakwa. Kemudian pihak kepolisian menanyakan sepeda motor merek Honda Beat yang dititipkan oleh Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah kepada Terdakwa, lalu Terdakwa mengatakan bahwa sepeda motor tersebut ada di dalam kamar Terdakwa, kemudian pihak kepolisian mengatakan kepada Terdakwa bahwa sepeda motor yang dititipkan kepada terdakwa tersebut merupakan hasil dari kejahatan pencurian. Selanjutnya terdakwa bersama dengan Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah beserta sepeda motor merek Honda Beat tersebut dibawa ke kantor Polres Padang Panjang;

- Bahwa atas perbuatan Terdakwa Antoni Winarta bin Asril (alm) panggilan Anto, sehingga Saksi Ira Maya Sari panggilan Kenny mengalami kerugian lebih kurang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Perbuatan ia Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 480 ke-1 KUH Pidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti atas dakwaan tersebut dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Ira Maya Sari, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jorong Bayiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar telah terjadi tindak pidana pertolongan jahat atau menyimpan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru milik Saksi diketahui hilang pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 09.30 WIB bertempat di halaman rumah kontrakan Saksi yang beralamat di Jalan Dr. A. Rivai Nomor 78 RT 022 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, kemudian Saksi melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa 2 (dua) hari setelah Saksi melaporkan kejadian tersebut, Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa telah ditemukan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna biru putih yang merupakan milik Saksi sesuai dengan laporan yang telah Saksi buat, yang mana sepeda



motor tersebut telah diambil oleh Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah pada hari Senin tanggal 20 September 2021 antara pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 02.00 WIB dan saat penangkapan sepeda motor tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan telah dititipkan oleh Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah kepada Terdakwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jorong Bayiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa pemilik dari 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru tersebut adalah milik Saksi sendiri yang mana pada saat ditemukan sepeda motor tersebut sudah tidak terdapat plat nomor dan spion;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui maksud Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah menitipkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa, namun setelah di Kantor Polisi, Saksi diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah menitipkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa untuk dijual;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi mengalami kerugian sekira Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Donal Efendi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jorong Bayiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar telah terjadi tindak pidana pertolongan jahat atau menyimpan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika Saksi bersama dengan anggota Sat Reskrim Polres Padang Panjang mengamankan Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 08.00 WIB karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih dengan Nomor Polisi BA 5378 NR di Guguk Malintang, kemudian Saksi menanyakan kepada Saksi Ricky Fernando di mana keberadaan sepeda motor tersebut, kemudian Saksi Ricky Fernando mengatakan bahwa sepeda motor tersebut berada



di rumah Terdakwa yang beralamat di Jorong Bayiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;

- Bahwa kemudian Saksi bersama tim beserta Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah pergi mendatangi rumah Terdakwa, kemudian sekira pukul 08.15 WIB setelah bertemu dengan Terdakwa lalu Saksi menanyakan apakah Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih, kemudian Terdakwa mengakui apabila Terdakwa telah menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi yang dititipkan oleh Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah di dalam kamar rumahnya, kemudian Saksi menjelaskan bahwa sepeda motor tersebut diperoleh dari hasil kejahatan yang dilakukan oleh Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah, kemudian Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pihak kepolisian;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa kepada Saksi, cara Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi kepada Terdakwa adalah pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB Saksi Ricky Fernando menghubungi Terdakwa dan menanyakan di mana keberadaan Terdakwa, kemudian Terdakwa mengatakan kalau Terdakwa sedang berada di sebuah kedai di Jorong Bayiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, tidak berapa lama kemudian Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah menemui Terdakwa di kedai tersebut, setelah itu Saksi Ricky Fernando mengatakan kepada Terdakwa untuk menitipkan sepeda motor, lalu Terdakwa menanyakan pemilik sepeda motor tersebut dan apakah sepeda motor tersebut aman, lalu Saksi Ricky Fernando menjawab apabila motor tersebut aman dan apabila ada orang ingin membeli tolong untuk dijual, kemudian Terdakwa menjawab berapa akan dijual, lalu Saksi Ricky Fernando menjawab Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa selanjutnya sepeda motor tersebut didorong oleh Saksi Ricky Fernando ke dalam rumah Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa membuka pintu kamar tengah rumah Terdakwa, kemudian sepeda motor didorong oleh Saksi Ricky Fernando ke dalam kamar tersebut, setelah sepeda motor berada di dalam kamar tersebut lalu Terdakwa mengunci



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pintu kamar, kemudian Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah pergi meninggalkan Terdakwa;

- Bahwa Terdakwa mengatakan kepada Saksi apabila maksud dan tujuan menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi adalah untuk membantu Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah menjualkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang ditiptikan oleh Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah kepada Terdakwa tersebut tanpa plat nomor, tanpa surat-surat kendaraan dan tanpa kunci;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui maksud kata aman yang disampaikan di antara Saksi Ricky Fernando dan Terdakwa dikarenakan kata aman tersebut merupakan bahasa di antara Terdakwa dan Saksi Ricky Fernando;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Ricky Fernando, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jorong Bayiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar telah terjadi tindak pidana pertolongan jahat atau menyimpan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa barang hasil kejahatan yang disimpan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB di sebuah rumah di dekat Masjid Nurul Amri Padang Panjang, Saksi bersama dengan Saksi Ragif Fillah telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru yang berada di balik mobil di dalam pekarangan rumah, kemudian Saksi membawa sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru, sedangkan Saksi Ragif Fillah mengikuti Saksi dengan membawa sepeda motor merek Yamaha Vixion;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ragif Fillah berhenti di suatu tempat di jalan dekat rumah Saksi, kemudian menelpon Terdakwa, sebelum bertemu dengan Terdakwa, Saksi membuka spion, plat nomor dan kunci letter T yang kemudian dibuangnya ke danau, kemudian Saksi

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bersama dengan Saksi Ragif Fillah bertemu Terdakwa di sebuah warung di saat subuh;

- Bahwa setiba di warung dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi meminta tolong kepada Terdakwa untuk menitipkan sepeda motor untuk dijual, kemudian Terdakwa menanyakan apakah sepeda motor tersebut aman dan Saksi menjawab bahwa sepeda motor tersebut aman dan apabila ada yang membeli tolong dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab apabila ada yang beli nanti akan Terdakwa beritahu kepada Saksi;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ragif Fillah dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam kamar yang berada di rumah Terdakwa tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ragif Fillah meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan sepeda motor tersebut disimpan di dalam kamar Terdakwa, agar tidak terlihat oleh orang lain;
- Bahwa pada saat Saksi menitipkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kondisi sepeda motor tidak baru dan Saksi tidak menyerahkan STNK, plat nomor, BPKB dan kunci kontak sepeda motor;
- Bahwa Saksi menitipkan sepeda motor tersebut di rumah Terdakwa karena Saksi sering ke rumah Terdakwa;
- Bahwa sebelum menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat kepada Terdakwa, Saksi pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy hasil kejahatan pencurian kepada Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat dan kunci kontak;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi Ragif Fillah, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jorong Bayiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar telah terjadi tindak pidana pertolongan jahat atau menyimpan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang hasil kejahatan yang disimpan oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB sampai dengan pukul 01.30 WIB di sebuah rumah di dekat Masjid Nurul Amri Padang Panjang, Saksi Ricky Fernando bersama dengan Saksi telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru yang berada di balik mobil di dalam pekarangan rumah, kemudian Saksi Ricky Fernando membawa sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru, sedangkan Saksi mengikuti Saksi Ricky Fernando dengan membawa sepeda motor merek Yamaha Vixion;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ricky Fernando berhenti di suatu tempat di jalan dekat rumah Saksi Ricky Fernando, kemudian menelpon Terdakwa, sebelum bertemu dengan Terdakwa, Saksi Ricky Fernando membuka spion, plat nomor dan kunci letter T yang kemudian dibuangnya ke danau, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ricky Fernando bertemu Terdakwa di sebuah warung di saat subuh;
- Bahwa setiba di warung dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi Ricky Fernando meminta tolong kepada Terdakwa untuk menitipkan sepeda motor untuk dijual, kemudian Terdakwa menanyakan apakah sepeda motor tersebut aman dan Saksi Ricky Fernando menjawab bahwa sepeda motor tersebut aman dan apabila ada yang membeli tolong dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab apabila ada yang beli nanti akan Terdakwa beritahu kepada Saksi Ricky Fernando;
- Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ricky Fernando dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam kamar yang berada di rumah Terdakwa tersebut, kemudian Saksi bersama dengan Saksi Ricky Fernando meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa tujuan sepeda motor tersebut disimpan di dalam kamar Terdakwa, agar tidak terlihat oleh orang lain;
- Bahwa pada saat Saksi Ricky Fernando menitipkan sepeda motor tersebut kepada Terdakwa kondisi sepeda motor tidak baru dan Saksi Ricky Fernando tidak menyerahkan STNK, plat nomor, BPKB dan kunci kontak sepeda motor;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat kepada Terdakwa, Saksi Ricky Fernando pernah menjual 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Scoopy hasil kejahatan pencurian kepada Terdakwa seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat dan kunci kontak;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah menerima titipan sepeda motor dari Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jorong Bayiang Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar;
- Bahwa jenis sepeda motor yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut adalah sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru tanpa plat nomor polisi;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 03.00 WIB, pada saat Terdakwa berada di warung, Terdakwa dihubungi oleh Saksi Ricky Fernando untuk menanyakan keberadaan Terdakwa kemudian Terdakwa menyuruh Saksi Ricky Fernando datang ke warung, kemudian Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah datang ke warung dengan mengendarai 2 (dua) sepeda motor yaitu sepeda motor merek Yamaha Vixion dibawa oleh Saksi Ragif Fillah dan sepeda motor merek Honda Beat dibawa oleh Saksi Ricky Fernando;
- Bahwa setelah Saksi Ricky Fernando bertemu dengan Terdakwa, Saksi Ricky Fernando mengatakan bahwa ada sepeda motor, kemudian Terdakwa menanyakan siapa pemilik sepeda motor tersebut, pada saat itu Saksi Ricky Fernando mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman dan apabila ada yang minat atas sepeda motor tersebut agar dijual saja, kemudian Terdakwa menanyakan harga sepeda motor tersebut apabila akan dijual dan Saksi Ricky Fernando menjawab harga sepeda motor tersebut Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa kemudian Terdakwa bersama dengan Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dengan cara Saksi Ricky Fernando mendorong sepeda motor tersebut karena mesinnya mati dan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam kamar yang berada di rumah Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Ricky

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 13



Fernando bersama dengan Saksi Ragif Fillah meninggalkan rumah Terdakwa dengan menggunakan sepeda motor merek Yamaha Vixion;

- Bahwa yang meminta untuk memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam kamar adalah Saksi Ricky Fernando dan Terdakwa yang memberikan izin kepada Saksi Ricky Fernando;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak mengetahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, tanpa plat nomor polisi yang dititipkan oleh Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah kepada Terdakwa tersebut diperolehnya dari hasil kejahatan, Terdakwa mengetahui setelah diberitahu oleh pihak kepolisian bahwa sepeda motor tersebut diperoleh Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah karena melakukan pencurian;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang dititipkan oleh Saksi Ricky Fernando kepada Terdakwa tersebut adalah berwarna putih biru, tidak terdapat plat nomor, tidak terdapat spion dan tidak terdapat kunci sepeda motor serta tidak terdapat kelengkapan surat-surat seperti STNK dan BPKB;
- Bahwa harga jual sepeda motor yang disebutkan oleh Saksi Ricky Fernando sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) bukan merupakan harga jual yang wajar pada jenis sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum jadi menjual sepeda motor yang dititipkan oleh Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah karena pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 08.15 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jorong Bayiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, pihak kepolisian datang bersama dengan Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena sepeda motor yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut merupakan hasil dari kejahatan pencurian, setelah itu Terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada pihak kepolisian, selanjutnya Terdakwa bersama dengan Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah beserta sepeda motor merek Honda Beat tersebut dibawa ke Polres Padang Panjang;
- Bahwa sepeda motor yang dititipkan oleh Saksi Ricky Fernando kepada Terdakwa selalu berada di dalam kamar sejak sepeda motor tersebut dititipkan hingga Terdakwa ditangkap oleh Polisi;
- Bahwa Terdakwa pernah membeli sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut kepada Saksi Ricky Fernando seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat dan kunci kontak;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Saksi Ricky Fernando menitipkan sepeda motor merek Honda Beat kepada Terdakwa di rumah Terdakwa karena rumah Saksi Ricky Fernando sempit;
- Bahwa Terdakwa membantah apabila maksud dan tujuan Terdakwa menyimpan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih tanpa plat nomor polisi yang dititipkan oleh Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah kepada Terdakwa tersebut adalah untuk membantu Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah menjualkan sepeda motor tersebut, melainkan hanya untuk menerima titipan saja;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi Muhammad Ali, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jorong Bayiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar telah terjadi tindak pidana pertolongan jahat atau menyimpan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui kejadian tersebut setelah diberitahu oleh keluarga Terdakwa bahwa Terdakwa dan 1 (satu) sepeda motor dibawa oleh pihak kepolisian, kemudian Saksi menuju rumah orang tua Terdakwa dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi;
- Bahwa Terdakwa tidak pernah bercerita kepada Saksi tentang penitipan sepeda motor, namun sebelumnya pada waktu subuh sepulang Saksi dari danau, Saksi melihat Saksi Ricky Fernando mendatangi Terdakwa di sebuah warung dan mendengar Saksi Ricky Fernando akan menitipkan sepeda motor kepada Terdakwa dan Terdakwa menanyakan apakah sepeda motor ini aman, kemudian Saksi Ricky Fernando mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman, kemudian setelah mendengar percakapan tersebut Saksi pulang ke rumah, sedangkan Terdakwa bersama dengan Saksi Ricky Fernando masih berada di warung;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Terdakwa membawa sepeda motor, namun Saksi pernah mendengar suara sepeda motor di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai sepeda motor yang mana sebelum ditangkap hanya meminjam sepeda motor adik atau kakaknya, namun 15 (lima belas) hari sebelum Terdakwa ditangkap, Terdakwa mengatakan

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pdp



telah membeli sepeda motor, namun Saksi tidak mengetahui jenis sepeda motor yang dibeli dan harga sepeda motor tersebut;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Sanjai, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jorong Bayiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar telah terjadi tindak pidana pertolongan jahat atau menyimpan hasil kejahatan yang dilakukan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan terhadap Terdakwa, Saksi melihat Polisi berada di dalam rumah Terdakwa dan Saksi mendengarkan percakapan bahwa sepeda motor tersebut hanya titipan dan Polisi mengatakan untuk dijelaskan di kantor Polisi;
- Bahwa sepeda motor yang dibawa dari rumah Terdakwa oleh Polisi tersebut adalah sepeda motor jenis Honda Beat;
- Bahwa awalnya Saksi tidak melihat sepeda motor tersebut datang ke rumah Terdakwa, namun sepeda motor tersebut datang dititipkan menjelang pagi karena Saksi mendengar suara sepeda motor dari rumah Terdakwa;
- Bahwa jarak antara rumah Saksi dan Terdakwa sekira 50 (lima puluh) meter;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui seseorang yang menitipkan sepeda motor kepada Terdakwa dan jenis sepeda motor yang dititipkan pada Terdakwa;

Menimbang, atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat, type D1B02N26L2 A/T, tahun 2019, warna putih, dengan Nomor Rangka: MH1JFZ131KK075310 dan Nomor Mesin: JFZ1E3079324, tanpa plat nomor polisi;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan telah dibenarkan oleh masing-masing Saksi dan Terdakwa di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jorong Bayiang Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa telah menerima titipan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru dari Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah;
- Bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah kontrakan Saksi Ira Maya Sari di dekat Masjid Nurul Amri Padang Panjang yang beralamat di Jalan Dr. A. Rivai Nomor 78 RT 022 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Saksi Ricky Fernando bersama dengan Saksi Ragif Fillah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru;
- Bahwa kemudian Saksi Ricky Fernando membawa sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru dan Saksi Ragif Fillah mengikuti Saksi Ricky Fernando dengan membawa sepeda motor merek Yamaha Vixion, kemudian Saksi Ricky Fernando bersama dengan Saksi Ragif Fillah berhenti di suatu tempat yang berada di jalan dekat rumah Saksi Ricky Fernando untuk menelpon Terdakwa, sebelum bertemu dengan Terdakwa, Saksi Ricky Fernando membuka spion, plat nomor dan membuang kunci letter T yang kemudian dibuangnya ke danau, kemudian Saksi Ricky Fernando bersama dengan Saksi Ragif Fillah bertemu Terdakwa di sebuah warung di saat subuh;
- Bahwa setiba di warung dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi Ricky Fernando meminta tolong kepada Terdakwa untuk menitipkan sepeda motor untuk dijual, kemudian Terdakwa menanyakan apakah sepeda motor tersebut aman dan Saksi Ricky Fernando menjawab bahwa sepeda motor tersebut aman dan apabila ada yang membeli Saksi Ricky Fernando meminta tolong untuk dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab apabila ada yang membeli nanti akan Terdakwa beritahu kepada Saksi Ricky Fernando;
- Bahwa kemudian Saksi Ricky Fernando bersama dengan Saksi Ragif Fillah dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam kamar tengah yang berada di rumah Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Ricky Fernando bersama dengan Saksi Ragif Fillah meninggalkan rumah Terdakwa;
- Bahwa kondisi sepeda motor yang dititipkan oleh Saksi Ricky Fernando kepada Terdakwa pada saat itu sepeda motor tidak baru, tidak terdapat plat

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor, tidak terdapat kaca spion, tidak terdapat kunci kontak sepeda motor dan Saksi Ricky Fernando tidak menyerahkan kelengkapan dokumen kepemilikan sepeda motor seperti STNK dan BPKB;

- Bahwa Terdakwa belum jadi menjual sepeda motor yang dititipkan oleh Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah karena pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 08.15 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jorong Bayiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, pihak kepolisian datang bersama dengan Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelum Saksi Ricky Fernando menitipkan sepeda motor kepada Terdakwa, Terdakwa pernah membeli sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut kepada Saksi Ricky Fernando seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat dan kunci kontak yang pada saat penangkapan sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut terdapat di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barang siapa

Menimbang, bahwa mengenai unsur "Barang siapa" Majelis Hakim berpendapat unsur tersebut menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit*, dalam hal ini *Natuurlijke Persoon* (manusia pribadi) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum yang didakwa melakukan

Halaman 18 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suatu perbuatan pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama di persidangan telah dihadapkan Terdakwa Antoni Winarta bin Asril (Alm) panggilan Anto dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya yang merupakan Subyek Hukum tersebut. Jika hal tersebut dikaitkan dengan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan maka ada kecocokan antara identitas Terdakwa dengan identitas sebagaimana tersebut dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum, bahwa dialah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, sehingga dalam perkara ini tidak terdapat *Error in Persona* (kesalahan orang) yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama di persidangan ternyata Terdakwa mampu dengan tanggap dan cakap menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya, sehingga Majelis Hakim berpendapat, bahwa Terdakwa dipandang sebagai orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatan (*feit*) yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkeyakinan unsur “barang siapa” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2 Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan

Menimbang, bahwa unsur ini dirumuskan secara alternatif, artinya jika sudah terpenuhi salah satu dari rumusan di atas maka unsur ini dianggap telah terbukti;

Menimbang, bahwa sub unsur membeli berarti memperoleh sesuatu melalui pembayaran baik dengan berupa uang ataupun alat tukar lainnya harus dengan adanya maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil dan harus ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh. Sub unsur menyewa dimaksudkan pemakaian sesuatu dengan membayar uang yang dibayarkan karena memakai atau meminjam sesuatu dengan adanya pemberian sesuatu biaya. Sub unsur menukar dimaksudkan menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan antara Pemberi penukaran dengan Penerima penukaran. Sub unsur menyerahkan

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pdp



dimaksudkan memberikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain. Sub unsur menerima gadai dimaksudkan mengambil, mendapat, menampung, dan sebagainya sesuatu terhadap barang atas dasar suatu peminjaman uang dalam batas waktu tertentu dimana si pemberi menyerahkan barang sebagai tanggungan jika telah sampai pada waktunya tidak ditebus, barang itu dapat beralih haknya kepada pihak yang memberi pinjaman. Sub unsur menerima hadiah dimaksudkan menyerahkan sesuatu barang dan menerimanya tanpa pembayaran apapun. Sub unsur menarik keuntungan dimaksudkan memperoleh sesuatu hasil atau manfaat dari sebuah benda atau uang yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari suatu kejahatan. Sub unsur menjual dimaksudkan memberikan sesuatu benda atau hal tertentu kepada pihak lain atau setidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya untuk memperoleh atau menerima suatu pembayaran baik dapat berupa uang atau alat tukar pembayaran lainnya. Sub unsur menyewakan dimaksudkan memberi pinjam sesuatu baik benda atau hal tertentu dengan memungut serta memperoleh keuntungan terhadap suatu pinjaman tersebut yang telah dilakukan sebelumnya antara pemberi sewa dengan penerima sewa. Sub unsur menukarkan dimaksudkan memberikan sesuatu baik benda atau hal tertentu kepada pihak lain dengan timbal balik memperoleh atau menerima penggantian pemberian dari pihak lain tersebut. Sub unsur menggadaikan dimaksudkan menyerahkan barang atau sesuatu hal tertentu sebagai tanggungan utang kepada pemberi hutang. Sub unsur mengangkut dimaksudkan memuat dan membawa atau mengirimkan, mengadung, mengangkat dengan tujuan memindahkan sesuatu benda maupun suatu hal tertentu. Sub unsur menyimpan dimaksudkan menaruh sesuatu baik benda maupun hal lainnya pada tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya. Sub unsur menyembunyikan dimaksudkan perbuatan yang sengaja untuk merahasiakan atau tidak menunjukkan benda atau suatu hal tertentu. Dari unsur-unsur perbuatan yang telah dikemukakan tersebut yang terpenting Pelaku memiliki maksud hendak mendapat untung terhadap barang atau suatu hal tertentu tersebut diketahuinya atau patut dapat disangkanya diperoleh karena sebuah hasil kejahatan, yang mana dalam penerapannya keuntungan yang dimaksud tidak harus dibuktikan bahwa keuntungan ini harus atau sudah menjadi kenyataan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga diperoleh dari hasil kejahatan adalah benda yang dijadikan sebagai obyek jual beli ataupun transaksi lainnya yang dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan pihak lain merupakan hasil dari suatu tindak pidana. Dalam hal ini Terdakwa tidak perlu mengetahui secara terperinci mengenai tindak pidana apa yang menjadi sumber diperolehnya benda tersebut, namun berdasarkan kewajaran dan kepatutan patut mencurigai bahwa benda tersebut diperoleh dari suatu tindak pidana yang dapat dilihat maupun diukur dari keadaan atau cara membelinya barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan melalui keterangan para Saksi, yang dibenarkan oleh Terdakwa, maupun dari keterangan Terdakwa sendiri serta dikuatkan dengan barang bukti dan alat bukti surat yang saling bersesuaian satu dengan lainnya didapati fakta bahwa pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 05.00 WIB bertempat di Jorong Bayiang Nagari Guguk Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, Terdakwa telah menerima titipan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru dari Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula ketika pada hari Senin tanggal 20 September 2021 sekira pukul 01.00 WIB di sebuah rumah kontrakan Saksi Ira Maya Sari di dekat Masjid Nurul Amri Padang Panjang yang beralamat di Jalan Dr. A. Rivai Nomor 78 RT 022 Kelurahan Guguk Malintang Kecamatan Padang Panjang Timur Kota Padang Panjang, Saksi Ricky Fernando bersama dengan Saksi Ragif Fillah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru, kemudian Saksi Ricky Fernando membawa sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru dan Saksi Ragif Fillah mengikuti Saksi Ricky Fernando dengan membawa sepeda motor merek Yamaha Vixion, kemudian Saksi Ricky Fernando bersama dengan Saksi Ragif Fillah berhenti di suatu tempat yang berada di jalan dekat rumah Saksi Ricky Fernando untuk menelpon Terdakwa, sebelum bertemu dengan Terdakwa, Saksi Ricky Fernando membuka spion, plat nomor dan membuang kunci letter T yang kemudian dibuangnya ke danau, kemudian Saksi Ricky Fernando bersama dengan Saksi Ragif Fillah bertemu Terdakwa di sebuah warung di saat subuh;

Menimbang, bahwa setiba di warung dan bertemu dengan Terdakwa, Saksi Ricky Fernando meminta tolong kepada Terdakwa untuk menitipkan sepeda motor untuk dijual, kemudian Terdakwa menanyakan apakah sepeda motor tersebut aman dan Saksi Ricky Fernando menjawab bahwa sepeda motor tersebut aman dan apabila ada yang membeli Saksi Ricky Fernando meminta tolong untuk dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa menjawab apabila ada yang membeli nanti

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pdp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan Terdakwa beritahu kepada Saksi Ricky Fernando, kemudian Saksi Ricky Fernando bersama dengan Saksi Ragif Fillah dan Terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke rumah Terdakwa dan memasukkan sepeda motor tersebut ke dalam kamar tengah yang berada di rumah Terdakwa tersebut, kemudian Saksi Ricky Fernando bersama dengan Saksi Ragif Fillah meninggalkan rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa kondisi sepeda motor yang dititipkan oleh Saksi Ricky Fernando kepada Terdakwa pada saat itu sepeda motor tidak baru, tidak terdapat plat nomor, tidak terdapat kaca spion, tidak terdapat kunci kontak sepeda motor dan Saksi Ricky Fernando tidak menyerahkan kelengkapan dokumen kepemilikan sepeda motor seperti STNK dan BPKB;

Menimbang, bahwa Terdakwa belum jadi menjual sepeda motor yang dititipkan oleh Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah karena pada hari Rabu tanggal 22 September 2021 sekira pukul 08.15 WIB ketika Terdakwa berada di rumah Terdakwa di Jorong Bayiang Nagari Guguak Malalo Kecamatan Batipuh Selatan Kabupaten Tanah Datar, pihak kepolisian datang bersama dengan Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah ke rumah Terdakwa untuk melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;

Menimbang, bahwa sebelum Saksi Ricky Fernando menitipkan sepeda motor kepada Terdakwa, Terdakwa pernah membeli sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut kepada Saksi Ricky Fernando seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanpa surat dan kunci kontak yang pada saat penangkapan sepeda motor merek Honda Scoopy tersebut terdapat di rumah Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa sebagaimana tersebut di atas, sudah merupakan perbuatan menyimpan dan menyembunyikan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat warna putih biru yang patut diduga diperoleh dari kejahatan dikarenakan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tersebut dititipkan kepada Terdakwa pada waktu menjelang subuh dan diletakkan di sebuah kamar yang berada di rumah Terdakwa serta sebelum Terdakwa menerima titipan tersebut, sudah terdapat percakapan di antara Terdakwa bersama dengan Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah untuk menitipkan 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat dan apabila ada yang ingin membeli sepeda motor tersebut, Saksi Ricky Fernando mengatakan kepada Terdakwa agar dijual dengan harga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah), yang mana harga tersebut

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pdp



bukan merupakan harga yang wajar sesuai dengan harga pasaran sepeda motor merek Honda Beat pada umumnya. Selain itu sepeda motor yang dititipkan tersebut dalam keadaan tidak terdapat plat nomor, tidak terdapat kaca spion, tidak terdapat kunci kontak sepeda motor dan tidak terdapat kelengkapan dokumen kepemilikan sepeda motor seperti STNK dan BPKB, yang mana berdasarkan kewajaran dan kepatutan seharusnya Terdakwa sudah dapat menduga bahwa sepeda motor yang dititipkan kepada Terdakwa tersebut diperoleh dari suatu tindak pidana, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur pasal ini telah terpenuhi pada perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan” ini telah dapat dinyatakan terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa keterangan Saksi Donal Efendi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1531 K/Pid.Sus/2010 yang pada pokoknya menyatakan pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan, tidak terkecuali dalam perkara ini. Oleh karenanya, keterangan Saksi Donal Efendi tidak memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti. Apabila ada, maka keterangan Saksi Donal Efendi tidak ada satupun yang dapat menjelaskan bagaimana peran dan perbuatan Terdakwa sebagaimana didakwakan;
2. Bahwa Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan bahwa tidak semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbukti dan/ atau tidak terpenuhi dikarenakan Terdakwa secara jelas dan terang tidak bermaksud menerima sepeda motor untuk dititip di rumah Terdakwa oleh Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah untuk mengambil keuntungan atau untuk menjualkan sepeda motor tersebut, sehingga pada unsur perbuatan yakni membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau



menyembunyikan tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya apabila sepeda motor yang dititipkan tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dikarenakan Saksi Ricky Fernando sebelumnya sudah mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman, sehingga Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur sikap batin terhadap objek yaitu yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan;

Menimbang, bahwa walaupun antara Terdakwa melalui Penasihat Hukum dengan Penuntut Umum masing-masing dalam memainkan perannya sesuai fungsi dan tanggung jawabnya, sehingga timbulnya perbedaan pendapat sebagaimana dalam pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa dan tanggapan (replik) Penuntut Umum yang disampaikan secara tertulis, Majelis Hakim menilai adalah suatu hal yang wajar karena masing-masing datang dari kepentingan yang berbeda;

Menimbang, bahwa sebelum keseluruhan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut dipertimbangkan, dipandang perlu terlebih dahulu disebutkan bahwa peran dan fungsi peradilan *in casu* Pengadilan Negeri Padang Panjang dalam memeriksa dan mengadili perkara *a quo* adalah untuk mewujudkan kebenaran dan keadilan (*to enforce the truth and justice*) yaitu menemukan keadilan menurut hukum (*legal justice*) yakni suatu keadilan yang diwujudkan berdasarkan sistem hukum yang dianut negara, jadi suatu keadilan yang lahir dari proses peradilan sesuai dengan hukum acara yang berlaku dan sesuai dengan hukum materil yang terdapat dalam Undang-Undang, kebiasaan, keputusan dan kemanusiaan;

Menimbang, bahwa pertimbangan tersebut di atas sengaja dipertimbangkan, agar dapat dimengerti bahwa manakala Majelis Hakim mempertimbangkan dasar-dasar atau alasan yuridis pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa ataupun putusan menjadi jelas *ratio decedendi* maupun *obitur dictum* putusan ini sehingga dapat dimengerti oleh semua pihak yang bersangkutan dalam perkara *a quo* dan ataupun masyarakat;

Menimbang, bahwa memperhatikan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut di atas yang menyatakan keterangan Saksi Donal Efendi tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti sebagaimana dijelaskan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1531 K/Pid.Sus/2010 yang pada pokoknya menyatakan pihak kepolisian dalam pemeriksaan perkara *a quo* mempunyai kepentingan, tidak terkecuali dalam perkara ini. Oleh karenanya, keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Donal Efendi tidak memiliki kekuatan sebagai salah satu alat bukti, selanjutnya akan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim sebagai berikut;

Menimbang, bahwa penerapan Putusan Mahkamah Agung Nomor 1531 K/Pid.Sus/2010 yang pada pokoknya menyatakan bahwa dalam hal perkara Narkotika apabila penangkapan dilakukan oleh Polisi dan tidak terdapat orang lain yang menyaksikan, maka keterangan Saksi tersebut patut diragukan kebenarannya karena Polisi dianggap mempunyai kepentingan atas kasus yang ditanganinya agar Terdakwa dihukum oleh Pengadilan, namun dalam penerapannya Putusan Mahkamah Agung tersebut bersifat kasuistik yang mana tidak dapat diterapkan pada semua kasus terlebih perkara *a quo* yang bukan merupakan perkara Narkotika. Selain itu, di dalam Kitab Undang-Undang Acara Hukum Pidana tidak mengatur bahwa Polisi tidak dapat menjadi Saksi, selama Polisi memenuhi ketentuan menjadi Saksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 butir 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan bahwa Saksi adalah orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri, maka keterangan Polisi tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan keterangan Saksi Donal Efendi merupakan alat bukti keterangan saksi yang dapat diterima, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa mengenai tidak dapat dijadikannya keterangan Saksi Donal Efendi sebagai bukti kesaksian dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai pembelaan kedua yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa bahwa tidak semua unsur-unsur dalam ketentuan Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terbukti dan/ atau tidak terpenuhi dikarenakan Terdakwa secara jelas dan terang tidak bermaksud menerima sepeda motor untuk dititip di rumah Terdakwa oleh Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah untuk mengambil keuntungan atau untuk menjualkan sepeda motor tersebut, sehingga pada unsur perbuatan yakni membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan tidaklah terbukti secara sah dan meyakinkan. Selain itu Terdakwa tidak mengetahui sebelumnya apabila sepeda motor yang dititipkan tersebut diperoleh dari hasil kejahatan dikarenakan Saksi Ricky Fernando

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebelumnya sudah mengatakan bahwa sepeda motor tersebut aman, sehingga Penasihat Hukum berpendapat bahwa unsur sikap batin terhadap objek yaitu yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, selanjutnya akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan perbuatan Terdakwa menerima titipan sepeda motor dari Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah tersebut, merupakan perbuatan yang dikehendaki oleh Terdakwa dikarenakan sebelum terjadinya penitipan sepeda motor tersebut, sudah terdapat kesepakatan di antara Terdakwa bersama dengan Saksi Ricky Fernando dan Saksi Ragif Fillah di kedai dekat rumah Terdakwa, untuk menitipkan sepeda motor di rumah Terdakwa dengan kondisi tidak terdapat plat nomor, tidak terdapat kaca spion, tidak terdapat kunci kontak sepeda motor dan tidak terdapat kelengkapan dokumen kepemilikan sepeda motor seperti STNK dan BPKB yang mana Terdakwa seharusnya patut menduga bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan. Dalam menitipkan sepeda motor tersebut, Saksi Ricky Fernando juga menyampaikan kepada Terdakwa apabila ada yang ingin membeli, untuk menjual seharga Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) dan Terdakwa menyanggupinya, yang mana harga tersebut merupakan harga yang tidak sesuai dengan harga pasaran, sedangkan mengenai keuntungan dalam penerapannya keuntungan yang dimaksud tidak harus dibuktikan bahwa keuntungan ini harus atau sudah menjadi kenyataan, yang mana dalam perkara *a quo* sepeda motor tersebut masih berada dalam penguasaan Terdakwa dikarenakan sepeda motor tersebut belum laku terjual, dengan begitu Majelis Hakim berkeyakinan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan oleh Penuntut Umum, sehingga pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa untuk menyatakan Terdakwa haruslah dibebaskan (*vrijpraak*) dari dakwaan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua tuntutan pidana (*onslag*) harus dinyatakan tidak beralasan menurut hukum dan harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas menjadi pertimbangan Majelis Hakim terhadap Tuntutan Penuntut Umum maupun Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa, yang mana pada pokoknya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup dan tidak ada alasan untuk mengalihkan ataupun untuk menanggukkan penahanan tersebut, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tipe D1B02N26L2 A/T tahun 2019 warna putih dengan Nomor Rangka: MH1JFZ131KK075310 dan Nomor Mesin: JFZ1E3079324 tanpa plat nomor polisi, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam Perkara Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pdp atas nama Para Terdakwa Ricky Fernando bin Rafi'i (alm) panggilan Ricky dan Ragif Fillah bin Suhelmi (alm) panggilan Ragib, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam Perkara Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pdp atas nama Para Terdakwa Ricky Fernando bin Rafi'i (alm) panggilan Ricky dan Ragif Fillah bin Suhelmi (alm) panggilan Ragib;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangnya kembali;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Pasal 480 ke-1 Kitab Undang-undang Hukum Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa ANTONI WINARTA bin ASRIL (alm) panggilan ANTO tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penadahan sebagaimana Dakwaan Tunggal;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Beat tipe D1B02N26L2 A/T tahun 2019 warna putih dengan Nomor Rangka: MH1JFZ131KK075310 dan Nomor Mesin: JFZ1E3079324 tanpa plat nomor polisi;Dipergunakan dalam perkara Nomor 75/Pid.B/2021/PN Pdp atas nama Para Terdakwa Ricky Fernando bin Rafi'i (alm) panggilan Ricky dan Ragif Fillah bin Suhelmi (alm) panggilan Ragib;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Padang Panjang, pada hari Senin, 27 Desember 2021 oleh Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Fadilla Kurnia Putri, S.H. dan Gustia Wulandari, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, 28 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Arisqi Gusmalayanti, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Padang Panjang, serta dihadiri oleh Ade Kurniawan, S.H., M.Kn.,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Padang Panjang dan dihadapan
Terdakwa didampingi Penasihat Hukum.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fadilla Kurnia Putri, S.H.

Sartika Dewi Hapsari, S.H., M.Kn.

Gustia Wulandari, S.H.

Panitera Pengganti,

Arisqi Gusmalayanti, S.H.

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 74/Pid.B/2021/PN Pdp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)